

No. 2009/2621-05

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gezien de aanvraag d.d. 18 november 2009 van Promis Electro-Optics B.V. te Wijchen, om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 29 van de Kernenergiewet en als bedoeld in hoofdstuk 4, artikel 23, van het Besluit stralingsbescherming;

Gelet op de artikelen 29-31 en 34 van de Kernenergiewet en het bepaalde in hoofdstuk 4 van het Besluit stralingsbescherming;

Gelet op de d.d. 12 december 2008, onder nr. 2008/2094-06, verleende vergunning;

Gelet op artikel 20.5 van de Wet milieubeheer;

Overwegende, dat om redenen van continuïteit van werkzaamheden in het onderhavige geval een zo spoedig mogelijke toepassing van de bedoelde, ingekapselde bronnen en toestellen noodzakelijk is;

Overwegende, dat de in de aanvraag bedoelde handelingen voorkomen in bijlage 1 (gerechtvaardigde handelingen en werkzaamheden) van de Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling.

B E S L U I T :

De d.d. 12 december 2008, onder nr. 2008/2094-06, verleende vergunning, wordt gewijzigd, zodat deze thans luidt als volgt:

Aan Promis Electro-Optics B.V., Vijverlaan 15 te Wijchen wordt vergunning verleend voor:

- het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen;
- het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- bergplaats:
Ruimte, uitsluitend bedoeld voor de opslag van radioactieve stoffen. De voorschriften die gelden ten aanzien van de bergplaats worden verder uitgewerkt in deze vergunning;
- bron:
Toestel dan wel radioactieve stof;
- bronhouder:
Behuizing van een ingekapselde bron;
- deskundigheidsniveau:
Niveau als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Besluit stralingsbescherming;
- diploma ioniserende straling:
Diploma als bedoeld in artikel 132, tweede lid, van het Besluit stralingsbescherming;

- effectieve dosis:
De som van de gewogen equivalente doses in alle verschillende organen en weefsels ten gevolge van inwendige en uitwendige bestraling;
- handeling:
Het bereiden, voorhanden hebben, toepassen of zich ontdoen van een kunstmatige bron of van een natuurlijke bron, voor zover deze natuurlijke bron is of wordt bewerkt met het oog op zijn radioactieve eigenschappen, dan wel het gebruiken of voorhanden hebben van een toestel, uitgezonderd bij een interventie, een ongeval of een radiologische noodsituatie;
- locatie:
De inrichting als aangewezen krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer of plaats, waar een handeling of werkzaamheid wordt verricht, zoals is beschreven in de aanvraag;
- stralingsincident:
Ongewenste gebeurtenis die direct of op termijn een onvoorziene radioactieve besmetting en/of blootstelling aan ioniserende straling van personen zou kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld: brand, defecte apparatuur, vermissing of ongeval);
- terreingrens:
De begrenzing van de locatie, zoals aangeduid op de plattegrond (bijlage 1 van de aanvraag);
- toestel:
Toestel dat ioniserende straling kan uitzenden en geen radioactieve stof, splijtstof of erts bevat;
- toezichthoudend deskundige:
Stralingsdeskundige als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming, die zelfstandig handelingen met ioniserende straling uitvoert of onder wiens toezicht handelingen met ioniserende straling worden uitgevoerd;
- voldoende instructie:
Instructie als bedoeld in de artikelen 15 en 16 van het Besluit stralingsbescherming, gericht op de handeling waarbij de werknemer betrokken is;
- waarschuwingsteken:
Waarschuwingsteken voor gevaar van besmetting of voor het kunnen ontvangen van een dosisequivalent, als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming, verder uitgewerkt in de Regeling waarschuwingssignalering ioniserende straling.

Deze vergunning is uitsluitend van toepassing voor het volgende:

A. RADIOACTIEVE STOFFEN

Binnen de locatie van Promis Electro-Optics B.V., gelegen aan de Vijverlaan 15 te Wijchen, mogen met radioactieve stoffen uitsluitend handelingen worden verricht ten behoeve van opslag, testen, onderhoud en kalibratie binnen de volgende omvang:

1. ingekapselde ijk- en testbronnen (bestaande uit diverse isotopen zoals is beschreven in de aanvraag) met een gezamenlijke activiteit van maximaal 1 megabecquerel (MBq).

Promis Electro-Optics B.V., gelegen aan de Vijverlaan 15 te Wijchen, mag met radioactieve stoffen op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland, uitsluitend handelingen verrichten ten behoeve van kalibratie van poortdetectoren binnen de volgende omvang:

2. ingekapselde ijk- en testbronnen kobalt-60 en cesium-137 met een gezamenlijke activiteit van maximaal 300 kilobecquerel (kBq).

B. TOESTELLEN

Binnen de locatie van Promis Electro-Optics B.V., gelegen aan de Vijverlaan 15 te Wijchen, mogen met toestellen uitsluitend handelingen worden verricht binnen de volgende omvang:

ten behoeve van opslag en testen:

3. tien (bagage) toestellen, merk AstroPhysics Inc., elk met een hoogspanning van maximaal 160 kilovolt (kV);

ten behoeve van opslag en demonstratiedoeleinden:

4. één toestel, merk ViDisco, type foXray II, XR, met een hoogspanning van maximaal 150 kV;

ten behoeve van opslag, onderhoud en kwaliteitstest/lektest van het toestel:

5. één toestel (electronenbuis), merk Portable Digital X-ray, Imaging System RTR-4 met een hoogspanning van maximaal 300 kV;

ten behoeve van demonstratiedoeleinden:

6. één toestel, merk AstroPhysics Inc., met een hoogspanning van maximaal 160 kV.

Promis Electro-Optics B.V., gelegen aan de Vijverlaan 15 te Wijchen, mag met toestellen op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland, uitsluitend handelingen verrichten binnen de volgende omvang:

ten behoeve van het tijdelijk vervangen van een toestel die in reparatie is:

7. één toestel, merk ViDisco, type foXray II, met een hoogspanning van maximaal 150 kV.

Vergunningsdocumenten

De volgende documenten maken deel uit van deze vergunning:

- a. de op 20 november 2009 ingediende aanvraag met de daarbij behorende bijlagen;
- b. de op 16 september 2008 ingediende aanvraag met de daarbij behorende bijlagen.

Voorschriften

Aan deze vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

I. Algemeen

- a. voor zover in het vergunde of in de voorschriften niet anders is bepaald worden de handelingen verricht overeenkomstig de aanvraag en bijlagen, voor zover in overeenstemming met de artikel 44 van het Besluit stralingsbescherming;

II Organisatie

- a. de ondernemer zorgt ervoor dat de handelingen met ioniserende straling plaatsvinden binnen de kaders en voorschriften van deze vergunning door of onder toezicht van een toezichthoudend deskundige die ten minste het diploma ioniserende straling niveau 4A of een gelijkwaardig diploma heeft behaald;
- b. de ondernemer zorgt ervoor dat deze toezichthoudend deskundige schriftelijk gemandateerd is voor deze verantwoordelijkheid en dat hij zo vaak als nodig, en ten minste eenmaal per jaar, verantwoording aan hem aflegt door middel van een rapportage;
- c. de ondernemer zorgt ervoor dat degene die handelingen uitvoeren met/aan de ingekapselde bron en toestel, ten minste het diploma ioniserende straling niveau 5A of een gelijkwaardig diploma heeft behaald.

III. Ingekapselde bronnen

A. Algemeen

- a. een binnenkomende zending met een ingekapselde bron wordt rechtstreeks naar de daarvoor bestemde ruimte gebracht. Zij wordt daar door of onder toezicht van ter zake kundig personeel uitgedoosd en gecontroleerd. Wanneer de zending met een ingekapselde bron na werktijd wordt afgeleverd, wordt

deze direct opgeslagen in een bergplaats;

- b. retouremballage van een zending met een ingekapselde bron wordt, alvorens zij de locatie verlaat, zowel in- als uitwendig ontdaan van radioactieve besmetting. Aanduidingen of waarschuwingstekens van radioactiviteit zijn hierop niet waarneembaar;
- c. indien de ingekapselde bron niet hoeft te voldoen aan de voorschriften in de International Standard ISO 2919:1999 of daaraan niet kan voldoen, dan is de constructie van de ingekapselde bron zodanig dat verspreiding van radioactiviteit wordt voorkomen;
- d. de omstandigheden waaronder het feitelijk gebruik van de ingekapselde bron plaatsvindt, mogen niet zwaarder zijn dan waarvoor deze is ontworpen;
- e. het beheer van de ingekapselde bron is zodanig dat steeds bekend is wat de gegevens van iedere bron zijn. De ingekapselde bron is daartoe, indien praktisch mogelijk, voorzien van een serienummer.

B. Handelingen

- a. de bronnen zijn zodanig in de bergplaats opgeslagen dat het gevaar voor beschadiging en besmetting zo klein mogelijk is;
- b. in de nabijheid van de bronnen zijn geen brandbare, brandbevorderende of explosieve stoffen aanwezig, tenzij hun aanwezigheid voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is;
- c. handelingen met de bron geschieden uitsluitend na toestemming en volgens instructies van de toezichthoudend deskundige;
- d. de ingekapselde bron wordt na beëindiging van de handelingen opgeborgen in de bergplaats;
- e. de werklocatie is niet, of althans niet zonder nadere waarschuwing toegankelijk voor personen die niet direct bij de handelingen betrokken zijn;
- f. na beëindiging van de handelingen met de ingekapselde bron, genoemd onder 2, wordt de bron in een transportverpakking opgeborgen. Op de buitenzijde van de transportverpakking staat een duidelijk leesbaar en onuitwisbaar opschrift "RADIOACTIEVE STOFFEN" en een duidelijk zichtbaar waarschuwingsteken;
- g. tijdens vervoer wordt de ingekapselde bron, genoemd onder 2 in het vervoermiddel doelmatig vastgezet. Het dosisequivalenttempo op de plaats van de bestuurder en de rijder is lager dan 20 microsievert per uur.

IV. Toestellen genoemd onder B. 3

A. Algemeen

- a. op geen enkel punt op 0,1 meter afstand van het oppervlak van het toestel kan een dosisequivalenttempo gemeten worden van meer dan 1 microsievert per uur. De omkasting is met schakelaars, welke mechanisch gedwongen verbreken, beveiligd. Deze beveiliging is zodanig dat er geen mogelijkheid bestaat van ongewenste bestraling als de omkasting wordt geopend.

B. Handelingen

- a. het toestel mag slechts dan worden gebruikt wanneer de beveiligingen die op het apparaat zijn aangebracht ter beperking van de stralingsniveaus buiten het apparaat, in goede staat functioneren;
- b. het toestel is zodanig ingebouwd in een apparaat dat het niet in werking kan treden wanneer het apparaat is geopend;

- c. de effectieve dosis die werknemers buiten het apparaat kunnen ontvangen, bedraagt niet meer dan 1 millisievert per jaar.

V. Toestellen genoemd onder B. 4 t/m 7

A. Handelingen

- a. ruimte en gebruik van het toestel zijn in stralingshygiënisch opzicht op elkaar afgestemd; buiten de ruimte bedraagt bij gebruik van het toestel op betreedbare plaatsen de effectieve dosis niet meer dan 1 millisievert per jaar;
- b. de bediening van het toestel geschiedt op een plaats waar de effectieve dosis minder bedraagt dan 1 millisievert per jaar;
- c. maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat personen onbevoegd de ruimte kunnen betreden wanneer het toestel in werking is;
- d. indien met bouwkundige voorzieningen de benodigde dosisbeperking niet kan worden verkregen, wordt deze door middel van organisatorische maatregelen gerealiseerd;
- e. de werklocatie is niet, of althans niet zonder nadere waarschuwing toegankelijk voor een algemeen publiek of voor werknemers die niet direct bij de handelingen betrokken zijn.

VI. Bergplaats

- a. de bergplaats is uitsluitend bestemd voor de opslag van radioactieve stoffen en voldoet aan de volgende eisen:
 - de effectieve dosis aan de buitenzijde is zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. In ieder geval wordt op geen enkel punt op 0,1 meter afstand van het oppervlak van de bergplaats een dosisequivalenttempo gemeten van meer dan 1 microsievert per uur;
 - de buitenzijde van de bergplaats is voorzien van een duidelijk leesbaar en onuitwisbaar opschrift "RADIOACTIEVE STOFFEN" en van een duidelijk zichtbaar waarschuwingsteken;
 - de bergplaats is deugdelijk afgesloten en kan uitsluitend geopend worden door de ondernemer en personen die daartoe van hem de bevoegdheid hebben gekregen;
 - de constructie van de bergplaats waarborgt een brandwerendheid van ten minste 60 minuten. Hieronder wordt verstaan dat alle bouwdelen bij verhitting (volgens NEN 6068) hun functie ten minste 60 minuten blijven vervullen en dat de constructieonderdelen van de bergplaats voldoen aan klasse 1 als bedoeld in NEN 6065. Een vaste bergplaats is bovendien bekend bij de plaatselijke brandweer;
 - wanneer de bergplaats eenvoudig te verplaatsen is, wordt deze geplaatst in een afsluitbare ruimte of kast, die deugdelijk is afgesloten en uitsluitend geopend kan worden door de ondernemer en personen die daartoe van hem de bevoegdheid hebben gekregen.

VII. Milieubelasting

- a. de door de vergunde handelingen veroorzaakte bijdrage aan de effectieve dosis buiten de locatie is zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. De multifunctionele individuele dosis (MID) overschrijdt in geen geval de waarde van 10 microsievert per jaar.

VIII. Controle, registratie en meldingen

A. Algemeen

- a. wijzigingen in de gegevens die vermeld zijn bij de aanvraag worden op grond van artikel 44, achtste lid, van het Besluit stralingsbescherming, gemeld aan Agentschap NL, Team Stralingsbescherming, Postbus 93144, 2509 AC 's-Gravenhage, onder vermelding van de vergunning waar de wijziging

betrekking op heeft;

- b. door de ondernemer worden de gegevens die betrekking hebben op de stralingshygiëne, ondergebracht in een overzichtelijk beheersysteem. Dit systeem dat ook de in deze vergunning genoemde registraties en rapportages bevat, wordt ten minste vijf jaar bewaard;
- c. de bepaling van de blootstelling van de blootgestelde werknemer als bedoeld in artikel 87 van het Besluit stralingsbescherming, geschiedt volgens een schriftelijk vastgelegd protocol. Dit protocol is onderdeel van de instructie aan de werknemer;
- d. een afschrift van de vergunning is op het kantoor van de toezichthoudend deskundige en op de plaats van de handelingen aanwezig.

B. Radioactieve stoffen

- a. ingekapselde bronnen worden periodiek gecontroleerd.
Minimaal jaarlijks vindt een visuele controle van de ingekapselde bron plaats. Wanneer deze wordt toegepast in een bronhouder vindt een visuele controle van de bronhouder plaats. De resultaten van deze controles worden geregistreerd, onder vermelding van:
 - de datum van de controle,
 - het nummer van de bron die is gecontroleerd,
 - de wijze waarop de controle werd uitgevoerd,
 - de naam van degene die de controle verrichtte, en
 - de resultaten van de controle;
- b. de lekttest en/of besmettingscontrole hoeven niet te worden uitgevoerd bij ingekapselde bronnen met een activiteit van minder dan 1 MBq en van minder dan 0,02 Re_{inh} of bij gasvormige ingekapselde bronnen;
- c. in een speciaal daarvoor bestemd register, dat zich in of nabij de bergplaats bevindt, wordt de hoeveelheid radioactiviteit die zich in de bergplaats bevindt aangetekend. Deze registratie vindt minimaal plaats gespecificeerd naar nuclide en activiteit. Elke uitgifte of ontvangst van de ingekapselde bron uit of in de bergplaats wordt meteen in dit register aangetekend. Bij uitgifte wordt bovendien de bestemming aangetekend;
- d. wanneer de bron bij derden wordt toegepast, is dit bekend gemaakt aan de ondernemer waar de handeling plaatsvindt.

C. Toestellen

- a. in een register wordt aantekening gehouden van alle aanwezige toestellen, gespecificeerd naar:
 - merk, type en bouwjaar,
 - maximale hoogspanning van de generator, en
 - de plaats en aard van de toepassing;
- b. de genomen maatregelen voor toestellen, als bedoeld in artikel 18 van het Besluit stralingsbescherming worden geregistreerd;
- c. het toestel en de beveiligingen worden ten minste eenmaal per jaar door een deskundige (of een bedrijf dat hiervoor vergunning heeft) op deugdelijke werking gecontroleerd. De afscherming en het stralingsniveau buiten het toestel worden ook ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd. De resultaten van deze controles worden geregistreerd, onder vermelding van:
 - de datum van de controle,
 - degene die de controle heeft uitgevoerd,
 - eventuele gebreken en daarop volgende reparaties, en
 - stralingsniveaus buiten het toestel;

- d. tevens wordt aantekening gehouden van elke demontage en/of reparatie aan het toestel onder vermelding van:
 - de datum en het tijdstip van aanvang en beëindiging van elke relevante demontage danwel reparatie van het toestel,
 - degene die de demontage en/of de reparatie heeft uitgevoerd,
 - eventuele gebreken en aard van de reparaties, en
 - de resultaten van de controle op de goede werking van het toestel, de beveiligingen en de afscherming, na de demontage en/of de reparatie.
- e. wanneer het toestel bij derden wordt toegepast, is dit bekendgemaakt aan de ondernemer waar de handeling plaatsvindt;
- f. in een afzonderlijk register, voor het toestel genoemd onder B. 4. en 6. dient aantekening te worden gehouden van elke handeling, onder vermelding van:
 - de plaats van de handeling,
 - de datum van de handeling,
 - de tijdsduur (=stralingsduur) van de handeling, en
 - de naam van degene die de handeling heeft uitgevoerd.

IX. Stralingsincident

- a. bij een stralingsincident worden onverwijld zodanige maatregelen getroffen, dat (verdergaande) besmetting en/of blootstelling van personen wordt tegengegaan;
- b. bij een stralingsincident worden terstond de betrokken inspecties gewaarschuwd:
 - de Arbeidsinspectie, en
 - de VROM-Inspectie Regio Zuid-West.
 Dit kan hetzij rechtstreeks hetzij via het alarm-incidentennummer: 070-3832425 van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, dat 24 uur per dag bereikbaar is.

X. Overdracht

- a. indien definitief geen handelingen meer met de bronnen zullen worden verricht, wordt hiervan binnen 4 weken mededeling gedaan aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In dat geval ontdoet de vergunninghouder zich zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk binnen twee jaar van de bronnen. Dit ontdoen geschiedt alleen overeenkomstig het gestelde in artikel 37, vijfde, zevende en achtste lid, van het Besluit stralingsbescherming. Na afvoer van de bronnen zal de vergunning worden ingetrokken. Tot dat tijdstip is een afschrift van de vergunning in de betrokken locatie aanwezig.

Van het verlenen van deze vergunning wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 21 januari 2010

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
voor deze:

de Algemeen Directeur van Agentschap NL,
o.l.

de Opdrachtmanager Stralingsbescherming en Samenleving,

drs. M.A. Verzandvoort

AANTEKENEN

Promis Electro-Optics B.V.
t.a.v. T. Hermans
Postbus 194
6600 AD Wijchen

Agentschap NL
NL Milieu en Leefomgeving
Juliana van Stolberglaan 3
Postbus 93144
2509 AC Den Haag

Telefoon +31 88 602 58 12
Telefax +31 88 602 90 24
Internet www.AgentschapNL.nl

Doorkiesnummer

E-mail
stralingsbescherming@agentschapnl.nl

Datum	Contactpersoon	Kenmerk	Uw kenmerk
21 januari 2010		2009/2621-05	d.d. 18 november 2009

Onderwerp

Besluit stralingsbescherming, vergunning

Naar aanleiding van de desbetreffende aanvraag om wijziging van een vergunning ingevolge het Besluit stralingsbescherming, doe ik u hierbij, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mijn beschikking onder datum en nummer als deze toekomen.

Ik vestig er de aandacht op dat de interne situatie waarop deze vergunning betrekking heeft, slechts mag worden gewijzigd nadat de vergunning aan de nieuwe situatie is aangepast. In geval van wijziging van de naam en/of het adres van de vergunninghouder c.q. de locatie dient daarvan mededeling aan mij te worden gedaan.

Ik wijs u erop dat het raadzaam is de plaatselijke brandweer op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van radioactief materiaal in uw locatie aan de Vijverlaan 15 te Wijchen. Bij eventuele brandbestrijding kan de brandweer bij het treffen van beschermingsmaatregelen bij voorbaat rekening houden met de radioactiviteitsgevaaren.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat uiteraard moet worden voldaan aan de bepalingen van het Besluit stralingsbescherming.

Met betrekking tot het vervoer van radioactieve stoffen moet worden voldaan aan de bepalingen van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, hetgeen onder meer inhoudt dat elk transport van radioactieve stoffen 3 weken voordat het zal plaatsvinden op een daartoe bestemd formulier aan de in voornoemd Besluit genoemde autoriteiten moet worden gemeld.

Ten slotte maak ik u erop attent dat ingevolge artikel 50 van de Kernenergiewet, de bepalingen van hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op de onderhavige beschikking van toepassing zijn.

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van de verzending van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Agentschap NL, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag.

In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom het besluit niet juist gevonden wordt. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze brief en eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
voor deze:
de Algemeen Directeur van Agentschap NL,
o.l.
de Opdrachtmanager Stralingsbescherming en Samenleving,

drs. M.A. Verzandvoort